

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6782/2543

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
พระนครศรีอยุธยา

นาย สุดใจ นอ่อนโนม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 208

พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2484 มาตรา 29

ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ มาตรา 29 การสละสมณเพศเพราะถูกจับโดย
ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาได้ 3 กรณี คือ เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราวและเจ้าอาวาสแห่งวัดที่พระภิกษุรูปนั้นสังกัด
ไม่รับมอบตัวไว้ควบคุม พนักงานสอบสวนมีอำนาจจัดดำเนินการให้สละสมณเพศได้
กรณีหนึ่งหรือเมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อย
ชั่วคราวและไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุม พนักงานสอบสวนมีอำนาจ
จัดดำเนินการให้สละสมณเพศได้กรณีหนึ่ง หรือเมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราวและพระภิกษุรูปนั้นมิได้สังกัดในวัดใดวัดหนึ่ง
หรือเป็นพระจรจัด พนักงานสอบสวนมีอำนาจจัดดำเนินการให้สละสมณเพศได้อีก
กรณีหนึ่ง ในคดีก่อนที่จำเลยถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมต่อจิตและประสาทไว้ใน
ครอบครอง พนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว และพาจำเลยไปที่
วัด บ. เพื่อให้จำเลยสึกแต่จำเลยไม่ยอมสึก และเจ้าอาวาสวัด บ. ก็ไม่ยอมสึกให้
พนักงานสอบสวนจึงพาจำเลยกลับไปสถานีดำรงและจัดให้จำเลยลาสิกขาบทต่อ
หน้าพระพุทธรูปที่อยู่นสถานีดำรงฯ ดังนี้ จำเลยย่อมเข้าใจได้ว่าจำเลยยังไม่ขาด

จากความเป็นพระภิกษุเนื่องจากจำเลยไม่สมัครใจลาสิกขาบทและการดำเนินการให้
จำเลยสละสมณเพศกระทำโดยผลการของเจ้าพนักงานตำรวจ เมื่อจำเลยแต่งกาย
เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อพ้นจากการคุมขังโดยได้รับการปล่อยชั่วคราว
แล้ว ถือว่าจำเลยไม่มีเจตนากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 208

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 208 และนับ
โทษจำเลยต่อจากโทษในคดีก่อน

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับ
โทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
208 จำคุก 1 เดือน คดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ นั้น เนื่องจากคดีดังกล่าวศาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาออกการลงโทษจำเลยไว้ จึงไม่อาจนับโทษต่อให้ได้ให้ยกคำขอใน
ส่วนนี้

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา วันที่ 3 พฤษภาคม 2539 จำเลยถูกเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจ
ภูธรอำเภอเสนาจับกุมในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ต่อจิตและประสาทไว้ในครอบครอง

โดยฝ่าฝืนกฎหมายในการดำเนินคดีแก่จำเลยพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้
ปล่อยชั่วคราวและดำเนินการให้จำเลยแต่งกายเป็นฆราวาส ต่อมาจำเลยได้รับ
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างสอบสวนเมื่อจำเลยพ้นจากการคุมขังแล้วจำเลยได้
แต่งกายเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา คดีมีปัญหาในชั้นนี้ว่าจำเลยกระทำความผิด
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่าเมื่อพนักงานสอบสวนดำเนินการให้
จำเลยเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นฆราวาสก็ถือว่าพนักงานสอบสวนดำเนินการให้
จำเลยสละสมณเพศแล้ว จำเลยย่อมขาดจากการเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
การที่จำเลยแต่งกายเป็นพระภิกษุจำเลยย่อมมีความผิดศาลฎีกาเห็นว่า ตามพระราช
บัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 29การสละสมณเพศเพราะถูกจับโดยต้องหาว่า
กระทำความผิดอาญาได้มี 3 กรณี คือ เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
ไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราวและเจ้าอาวาสแห่งวัดที่พระภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับ
มอบตัวไว้ควบคุมพนักงานสอบสวนมีอำนาจจัดดำเนินการให้สละสมณเพศได้กรณี
หนึ่งหรือเมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว
และไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุม พนักงานสอบสวนมีอำนาจจัดดำเนินการ
ให้สละสมณเพศได้กรณีหนึ่ง หรือเมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่
เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราวและพระภิกษุรูปนั้นมิได้สังกัดในวันใดวัดหนึ่งหรือเป็น
พระจรจัด พนักงานสอบสวนมีอำนาจจัดดำเนินการให้สละสมณเพศได้อีกกรณีหนึ่ง
สำหรับกรณีของจำเลยคงได้ความจากพยานโจทก์คือนายเริงฤทธิ์ เบ้าม่วงค์ ซึ่งรับ
ราชการอยู่ที่กรมการศาสนาในตำแหน่งหัวหน้างานตรวจการคณะสงฆ์ ฝ่ายสังฆการ
สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมว่า นายเริงฤทธิ์สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
สละสมณเพศของจำเลยกับพันตำรวจตรีชำนาญ โตวงศ์ ได้ความว่าจำเลยสละสมณ
เพศโดยพนมมือต่อหน้าพระพุทธรูปซึ่งอยู่บนสถานีดำรงภูธรอำเภอสโนและกล่าว
คำว่า "ข้าพเจ้าขอลาสิกข์ก่อน" และพันตำรวจตรีชำนาญบอกอีกว่าจำเลยถอดสบงและ
จีวรเองแล้วเจ้าพนักงานตำรวจได้นำเสื้อยืดคอกลมและกางเกงขาสั้นเอวยางยืดมาให้

จำเลยใส่แทน ดังนี้ การดำเนินการให้จำเลยสละสมณเพศของเจ้าพนักงานตำรวจ เป็นการดำเนินการโดยมิได้มีพระภิกษุผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาของจำเลยร่วมรู้เห็นด้วย ส่วนเหตุที่เจ้าพนักงานตำรวจต้องดำเนินการให้จำเลยสละสมณเพศโดยลำพัง นั้นได้ความจากพันตำรวจโทปรีชา ยืนยง พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นพยานโจทก์อีกปากหนึ่งว่า หลังจากจับกุมจำเลยในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ต่อจิตและประสาทไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมายแล้ว ได้พาจำเลยไปที่วัดบ้านแพนเพื่อให้จำเลยสึก แต่จำเลยไม่ยอมสึก และเจ้าอาวาสวัดบ้านแพนก็ไม่ยอมสึกให้จึงพาจำเลยกลับไปที่สถานีตำรวจและจัดให้จำเลยลาสิกขาบทต่อหน้าพระพุทธรูปที่อยู่บนสถานีตำรวจ เห็นได้ว่า จากพฤติการณ์ดังกล่าวจำเลยยอมเข้าใจได้ว่าจำเลยยังไม่ขาดจากความ เป็นพระภิกษุเนื่องจากจำเลยไม่สมัครใจลาสิกขาบทและการดำเนินการให้จำเลยสละสมณเพศกระทำโดยผลการของเจ้าพนักงานตำรวจ จำเลยจึงไม่มีเจตนากระทำความผิดที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ คำพิพากษาของศาลชั้นต้นชอบแล้วฎีกาโจทก์ ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิชัย วิวิตเสวี-เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณนะ-พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

"การขาดจากความเป็นพระภิกษุ" ตามพระธรรมวินัยนั้น ทางหนึ่งได้แก่กรณีที่พระภิกษุต้องอาบัติปาราชิกซึ่งพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ 4 ประการด้วยกันคือ (1) เสพเมถุน (2) เอาของที่เจ้าของไม่ให้ ซึ่งพระราชจะลงโทษถึงประหารชีวิต จองจำหรือเนรเทศ (สมัยนั้นได้แก่การลักเอาของที่มีค่าตั้งแต่ 5 มาสก (1 บาท) ขึ้นไป (3) ข้ามมนุษย์ และ (4) อวดอ้างคุณวิเศษที่ไม่มีในตน (ดู วินัยปิฎกเล่มที่ 1 ชื่อมหาวิภังค์) ภิกษุที่ต้องอาบัติปาราชิกเป็นอันขาดจากความเป็นภิกษุทันทีโดยไม่ต้องมีพิธีใด ๆ และห้ามอุปสมบทอีก ดังนี้ ภิกษุที่ประพฤติพรหมจรรย์อยู่จึงยอมจะ"รู้อยู่แก่ใจ" ดีว่าตนได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ต้องอาบัติถึงปาราชิกหรือไม่และตนได้พ้นจากความเป็นภิกษุแล้วหรือยัง ส่วนการ "ขาดจากความเป็นพระภิกษุ" อีกทางหนึ่งนั้นได้แก่การ"ลาสิกขา" หรือการ "สละสมณเพศ" ซึ่งได้มีการกำหนดไว้ในพระธรรมวินัย(ดู สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุข เล่ม 3, กัณฑ์ที่ 33 มหาภูฏราชวิทยาลัย 2538 น. 210-215) ความโดยสรุปว่า ภิกษุผู้เบื่อหน่ายแต่การประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาจะกลับคืนไปสู่ความเป็นคฤหัสถ์ยอมทำได้ด้วยการลาสิกขา คือปฏิญาณตนเป็นคฤหัสถ์ต่อคณะสงฆ์หรือต่อหน้าบุคคลอื่นที่มีใช้ภิกษุก็ได้แต่ต้องเป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์เข้าใจถึงปฏิญาณด้วย วิธีการปฏิญาณ (ตามอรรถกถา) กำหนดไว้ให้"ตั้งนโม 3 จบ แล้วกล่าวคำว่า สิกขंपจจกขามิหิติมมฺหารเถ ข้าพเจ้าขอลาสิกขาขอให้ท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์แล้ว ว่าอย่างนี้ 3 จบต่อจากนั้นพึงเปลื้องเสื้อผ้าครอง สวมเสื้อผ้าและรับศีล 5 ต่อไปพร้อมรับพรจากพระเพื่อความเป็นสิริมงคลหากลาสิกขากับคฤหัสถ์ไม่ต้องรับศีล 5 และรับพร" หรือกล่าวด้วยถ้อยคำอย่างอื่นทำนองเดียวกัน (จากหนังสือคู่มือการเรียนการสอนนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก, สำนักพิมพ์เลียงเชียง, 2543 น. 347-348) ดังนั้นจะเห็นได้ว่า หากเป็นกรณีขาดจากความเป็นพระภิกษุเมื่อต้องอาบัติปาราชิกนั้นเป็นไปเพราะภิกษุนั้นได้กระทำความผิดขึ้นเอง จึงไม่จำต้องสมควรใจหรือบอกลาสิกขาก็ถือว่าขาดจากความเป็นสมณะแล้ว เปรียบเสมือนเป็นการตายจากการเป็นพระ ถึงไม่ลาออกก็ขาดคุณสมบัติ

ส่วนการลาสิกขาหรือสละสมณเพศนั้นเป็นเรื่องที่พระภิกษุผู้ใดเบียดหน่ายต่อการ
ประพฤติพรหมจรรย์ พระธรรมวินัยจึงถือเอาความสมัครใจเป็นที่ตั้ง เพียงแต่ขอให้ม
ิพยานรู้เห็นการสละสมณเพศนั้นก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องมีพิธีการเป็นพิเศษแต่อย่าง
ใด ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 29 กำหนดให้พนักงานสอบสวน"มีอำนาจ
จัดดำเนินการให้พระภิกษุที่ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาสละสมณเพศ"ได้ เมื่อ
พนักงานสอบสวนและอัยการเห็นว่าไม่ควรปล่อยชั่วคราว สมควรควบคุมตัวไว้ แต่
1. เจ้าอาวาสที่พระรูปนั้นสังกัด ไม่ยอมรับตัวไว้ควบคุม หรือ 2. เห็นว่าไม่ควรให้เจ้า
อาวาสรับตัวไปควบคุม หรือ 3. พระรูปนั้นไม่มีสังกัด หรือเป็นพระจรจัดนั่นเอง การ
จัดดำเนินการให้พระภิกษุดังกล่าวสละสมณเพศเสีย ก็เพื่อไม่ต้องการให้พระภิกษุใน
ผ้าเหลืองต้องเข้าไปอยู่ในคุกนั่นเอง อย่างไรก็ตาม การ "ดำเนินการให้สละสมณเพศ"
จะต้องทำอย่างไรนั้นตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 27 บัญญัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายอาญาซึ่งยังมิได้มีการบัญญัติขึ้นแต่อย่างใด ดังนี้ พนักงานสอบสวนจะ
ต้องทำอะไรจึงจะถือว่าได้ดำเนินการให้สละสมณเพศแล้ว ประเด็นปัญหาตามข้อ
เท็จจริงของคำพิพากษาศาลฎีกานี้จึงอยู่ที่ว่า 1. การที่พนักงานสอบสวนให้จำเลย
กล่าวลาสิกขาต่อหน้าพระพุทธรูปที่อยู่บนสถานีตำรวจนั้นเป็นการ "จัดดำเนินการให้
(จำเลย) สละสมณเพศ"ตามพระราชบัญญัติสงฆ์ หรือไม่ 2. การกระทำของพนักงาน
สอบสวนตามข้อ 1 เป็นการกระทำโดยพลการหรือไม่ 3. จำเลยรู้หรือไม่ว่าตนได้ขาด
จากความเป็นพระภิกษุแล้วหรือยัง 4. ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยขาดจากความเป็นพระ
ภิกษุแล้วหรือไม่ ประเด็นที่ 1 เมื่อพิจารณาจากกรอบของการลาสิกขาบทตาม "วินัย
มุข"ดังที่อ้างไว้ข้างต้นแล้วจะพบว่าสาระของเรื่องคือ ต้องมีการ "เปล่งวาจาลา
สิกขา"ต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์ หรือหากไม่มีก็ให้กระทำต่อหน้าคฤหัสถ์ ที่มีสติสมบูรณ์
เข้าใจการปฎิญาณนั้น คือให้มีพยานรับรู้นั่นเอง การปฎิญาณต่อหน้าพระพุทธรูปยอม
ไม่ใช้สงฆ์ แต่การที่จำเลยกล่าวถ้อยคำลาสิกขาบนสถานีตำรวจนั้นเท่ากับได้กระทำ
ต่อหน้าคฤหัสถ์ซึ่งมีสติสมบูรณ์เข้าใจการปฎิญาณนั้นแล้วจึงถือได้ว่าเป็นการ "จัด

ดำเนินการให้ (จำเลย) สละสมณเพศ" ตามพระราชบัญญัติสงฆ์ ภายในกรอบแห่งพระธรรมวินัยแล้ว ประเด็นที่ 2 โดยวัตถุประสงค์ของกฎหมายไม่ต้องการให้กักขังควบคุมพระภิกษุที่ยังอยู่ในผ้าเหลือง ดังนั้น การที่ตำรวจได้พาจำเลยไปที่วัดที่จำเลยสังกัด เพื่อให้จำเลยสึกแต่เจ้าอาวาสไม่ยอมสึกให้ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการ "จัดดำเนินการให้สละสมณเพศ" ตามพระราชบัญญัติสงฆ์ เมื่อวิธีดังกล่าวไม่ได้ผล พนักงานสอบสวนจึงต้องดำเนินการอย่างอื่นในทางที่จะให้เกิดผลจึงได้ดำเนินการให้จำเลยเปล่งวาจาลาสิกขาต่อหน้าพยานที่เป็นคฤหัสถ์ซึ่งก็สามารถทำได้ตามกรอบแห่งพระธรรมวินัยจะว่าเป็นการกระทำโดยพลการไม่ได้เพราะสงฆ์ที่จำเลยสังกัดไม่ยอมรับเสียแล้ว ประเด็นที่ 3 ดังที่กล่าวแล้วว่าการขาดจากสมณเพศ ด้วยเหตุปาราชิกตามพระวินัยนั้น พระแต่ละรูปย่อมต้องรู้ดีว่าการกระทำใดของตนที่เข้าข่ายเป็นปาราชิกเพราะต้องรับปาติโมกข์(ศีลของพระ)และปลงอาบัติ(ระลึกถึงความผิดที่ได้กระทำลงในรอบเดือน) ทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้น หากจำเลยเป็นผู้ค้ายาเสพติดย่อมเทียบได้กับการกระทำ "หุติยปาราชิก" คือเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมา (ได้แก่การขายยาเสพติด) โดยไม่ถูกกฎหมายซึ่งอาจได้รับโทษถึงประหารชีวิต จองจำ หรือเนรเทศ (ดู "หุติยปาราชิก") แต่หากเป็นข้อหาเมถุนธรรมก็เป็น"ปฐมปาราชิก" ดังนี้จำเลยย่อมรู้ถึงการขาดจากความเป็นพระภิกษุได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีแบบพิธีการลาสิกขา แต่อย่างไรก็ตาม หากการกระทำของจำเลยไม่เข้าข่ายปาราชิกทั้ง 2 ประการจำเลยก็ยังไม่ขาดจากความเป็นภิกษุ แต่เมื่อจำเลยได้เปล่งวาจาลาสิกขาและสวมชุดคฤหัสถ์ที่พนักงานสอบสวนเตรียมไว้แล้ว แม้จำเลยอาจเข้าใจผิดได้ว่าการลาสิกขาไม่เป็นผล จำเลยย่อมจะรู้ดีว่าหากเอาชุดพระภิกษุมาสวมใส่และต้องถูกควบคุมตัวอีก ก็ต้องสวมชุดคฤหัสถ์อีก ดังนั้น การเอาชุดพระภิกษุมาสวมใส่จึงเป็นการกระทำที่ "เสี่ยง" ต่อการกระทำผิดกฎหมายตามมาตรา 208แต่จำเลยก็สมควรใจที่จะเสี่ยงเช่นนั้นจะว่าไม่รู้เอาเสียเลยคงไม่ได้ ประเด็นที่ 4 จากคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ว่า "ดังนี้จำเลยย่อมเข้าใจได้ว่าจำเลยยังไม่ขาดจาก

ความเป็นพระภิกษุ จึงถือว่าจำเลยไม่มีเจตนากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 208" ย่อมแสดงว่าศาลฎีกาเห็นว่าตามข้อเท็จจริงดังกล่าว จำเลยขาดจากความเป็นพระภิกษุแล้วแต่เนื่องจากจำเลยเข้าใจว่าพนักงานสอบสวนกระทำโดยผลการจึงคิดว่าตนยังไม่ขาดจากความเป็นพระภิกษุ ซึ่งถือเป็นการไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 208 ประกอบมาตรา 59 วรรคสามจะถือว่าจำเลยมีเจตนากระทำความผิดหาได้ไม่ ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่า จำเลย"ไม่มีเจตนากระทำความผิด" เพราะหากศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยยังไม่ขาดจากความเป็นภิกษุแล้ว น่าจะต้องวินิจฉัยว่า "เมื่อพนักงานสอบสวนกระทำโดยผลการ จำเลยจึงยังไม่ขาดจากความเป็นภิกษุ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา 208" อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีที่พระภิกษุผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดไม่ยอมแปลงวาจาสาธึกษาเพราะเชื่อว่าตนไม่ได้กระทำความผิดใดผิด ในขณะที่ยังมีได้มีกฎหมายอาญา บัญญัติเรื่องวิธีดำเนินการให้พระภิกษุผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาสาธึกษา พนักงานสอบสวนจะดำเนินการอย่างไรเพื่อจะได้ไม่ต้องนำพระภิกษุจำขังทั้งผ้าเหลือง ตามอรรถกถาได้กำหนดให้ใช้ "กายประโยค" คือแสดงด้วยพฤติกรรมโดยอรรถกถาได้อธิบายไว้ว่า (1) หลัก "กายประโยค" ได้แก่ เปลื้องผ้ากาสาเยเสียแล้วให้นุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ (เป็นเพียงอาบัติทุกกฏ) ยังไม่จัดเป็นการสาธึกษา หากคงประพฤติพรหมจรรย์มั่นคงอยู่ย่อมไม่ขาดจากความเป็นพระ ดังเช่นกรณีหลวงพ่อบุญหรืออดีตพระพิมลธรรม แต่หากเข้าไปอยู่ในบ้าน แล้วทำตัวอย่างคฤหัสถ์ก็พึงได้ว่า ได้ปฎิญาณเป็นคฤหัสถ์ด้วย "กายประโยค"(โดยปริยาย) แล้วนั่นเอง หรือ (2) อาจให้ลงชื่อ ปฎิญาณตนเป็นคฤหัสถ์ก็น่าจะใช้ได้ (ดู วินัยมุข เล่ม 3 น. 212-213) ทวี เกียรติ มีนะกนิษฐ